

1503496-80.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Dias Almeida de Filippo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Félix

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo

Vistos.

LEANDRO FELIX, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.C artigo 40, III, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 18 de setembro de 2018, por volta das 08h00min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503496-80.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503496-80.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Félix

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo

Vistos.

LEANDRO FELIX, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.C artigo 40, III, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 18 de setembro de 2018, por volta das 08h00min, na Avenida nas Nações Unidas, 1500, Vila Leopoldina (CDP I Pinheiros), nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, no interior de estabelecimento prisional, para fins de tráfico, 02 invólucros,

contendo 1,6 g de maconha e 217 papelotes, contendo 3,5 g de LSD, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2020 (fl. 151/152).

Citado (fl. 175), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 179).

Durante a instrução, ocorrida nesta oportunidade, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. No mesmo sentido, manifestou-se a defesa.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido condenatório é improcedente.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do boletim de ocorrência às fls. 02/035, pelo laudo de constatação provisória de fl. 9/10 e laudo definitivo de fl. 163/165.

A autoria, no entanto, não restou devidamente caracterizada na pessoa do acusado. Interrogado, o acusado negou a prática delitiva. Disse que na data dos fatos estava preso na cela de nº 15 e que não se recordava de qualquer droga ali encontrada. De igual forma se manifestou na fase na fase policial.

A testemunha Agostinho Borges da Silva mencionou em juízo que fora, de fato, encontrada droga na cela indicada, mas não soube informar de quem seria ou quem teria assumido a propriedade daquela. Disse que na cela, à época, havia de 30 a 40 detentos. Em nenhum momento indicou a responsabilidade do réu Leandro pela droga encontrada. Afirmou que o procedimento padrão era o de retirar todos da cela e, uma vez encontrada a substância, indagariam de quem seria. Na ocasião, não se recordou quem teria assumido a propriedade da droga.

Já a testemunha Idelson Borges da Silva mencionou não se recordar bem dos fatos, ante o tempo decorrido. Afirmou não se lembrar onde localizada a droga, tampouco se alguém assumiu a sua propriedade. Informou ainda que no local havia aproximadamente 18 a 20 detentos.

Nota-se, pois, que não foi devidamente identificada a pessoa que estaria na posse e guarda.

Em que pese a prova oral representada pelos depoimentos dos agentes penitenciários, esta se revela apenas indiciária da ocorrência do tráfico, insuficiente a ensejar um decreto condenatório.

Em nenhum momento constatou-se que a droga apreendida fosse do acusado, sobretudo porque encontrada em cela de estabelecimento prisional, notadamente ocupada por outros detentos. Pelas declarações prestadas, a cela na ocasião estava ocupada por mais de 20 detentos, pelos depoimentos prestados.

Evidente que o resultado do procedimento administrativo de sindicância não é capaz de gerar responsabilidade nesta esfera criminal, tampouco esta se justifica com base nas alegações prestadas pelas testemunhas naquela esfera. Por certo, para a condenação, necessária a existência de prova robusta da autoria, que aqui não se verificou.

Dessa forma, a prova se mostra insuficiente para conduzir a um decreto condenatório, sendo forçoso o reconhecimento do princípio *in dubio pro reo*.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO LEANDRO FELIX da imputação contida na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, ao arquivo com as anotações, comunicações e demais cautelas necessárias.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA